МУИС / ХҮНИЙ ЭРХ

# НИЙГМИЙН ДООД ДАВХРАА

# БА ХҮНИЙ ЭРХ

Ядуурал. Тэгш боломж.
Нэр төртэй амьдрал.

---

Оюутнууд: Б. Саранчимэг,
Ш. Түвшинбаяр, Б. Энхзаяа

**Багш: Б. Тамир**



# НЭГ АСУУДАЛ. ГУРВАН АСУУЛТ.

**01** **01 Нөхцөл**

Ядуурал хүний эрхээ бодитоор эдлэх боломжийг хэрхэн хязгаарладаг вэ?

**02** **02 Баталгаа**

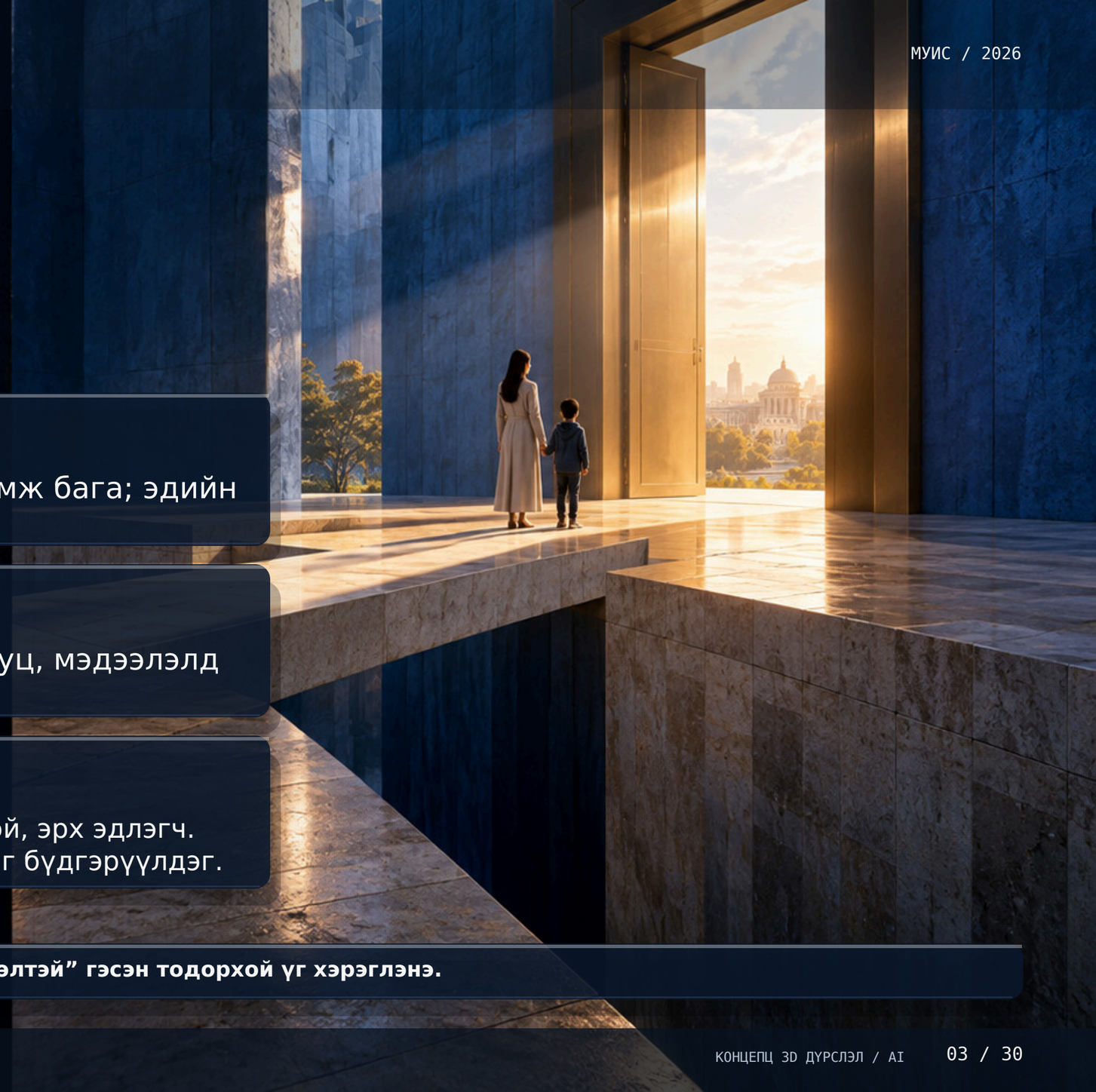
Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг ямар хамгаалалт тогтоодог вэ?

**03** **03 Шийдэл**

Шүүхийн кейс, бусад орны туршлагаас Монголд юу хэрэгжүүлж болох вэ?

**Гол байр суурь: халамжийн асуудлыг эрх, хүртээмж, хариуцлагатай холбож үзнэ.**

# БАЙР СУУРЬ ӨӨР. ЭРХ ИЖИЛ.



**01** **Эдийн засгийн байр суурь**

Орлого, хөрөнгө, тогтвортой ажлын боломж бага; эдийн засгийн цочролд өртөх эрсдэл өндөр.

**02** **Нийгмийн боломж**

Чанартай боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууц, мэдээлэлд хүрэх боломж харилцан адилгүй.

**03** **Эрхийн субъект**

Орлогоос үл хамааран хүн бүр ижил нэр төртэй, эрх эдлэгч. Ядуу хүнийг буруутгах нь бүтцийн шалтгааныг бүдгэрүүлдэг.

**Цаашид “бага орлоготой”, “ядууралд өртсөн”, “эмзэг нөхцөлтэй” гэсэн тодорхой үг хэрэглэнэ.**

# ЯДУУРЛЫГ ГУРВАН ӨНЦГӨӨС ХАРНА.

ОРЛОГО / ХОМСДОЛ / ГАДУУРХАЛ



## Мөнгөн ядуурал

Хэрэглээ эсвэл орлого тогтоосон босгоос доогуур байх. Үндэсний босго нь тухайн улсын нөхцөлд тулгуурлана.

## Олон хэмжээст хомсдол

Боловсрол, эрүүл мэнд, ундны ус, ариун цэвэр, орон сууцны дутагдлыг хамтад нь харна.

## Нийгмийн гадуурхал

Баримт бичиг, тээвэр, хэл, цахим ур чадвар, ялгаварлал зэргээс үйлчилгээ авч чадахгүй болох.

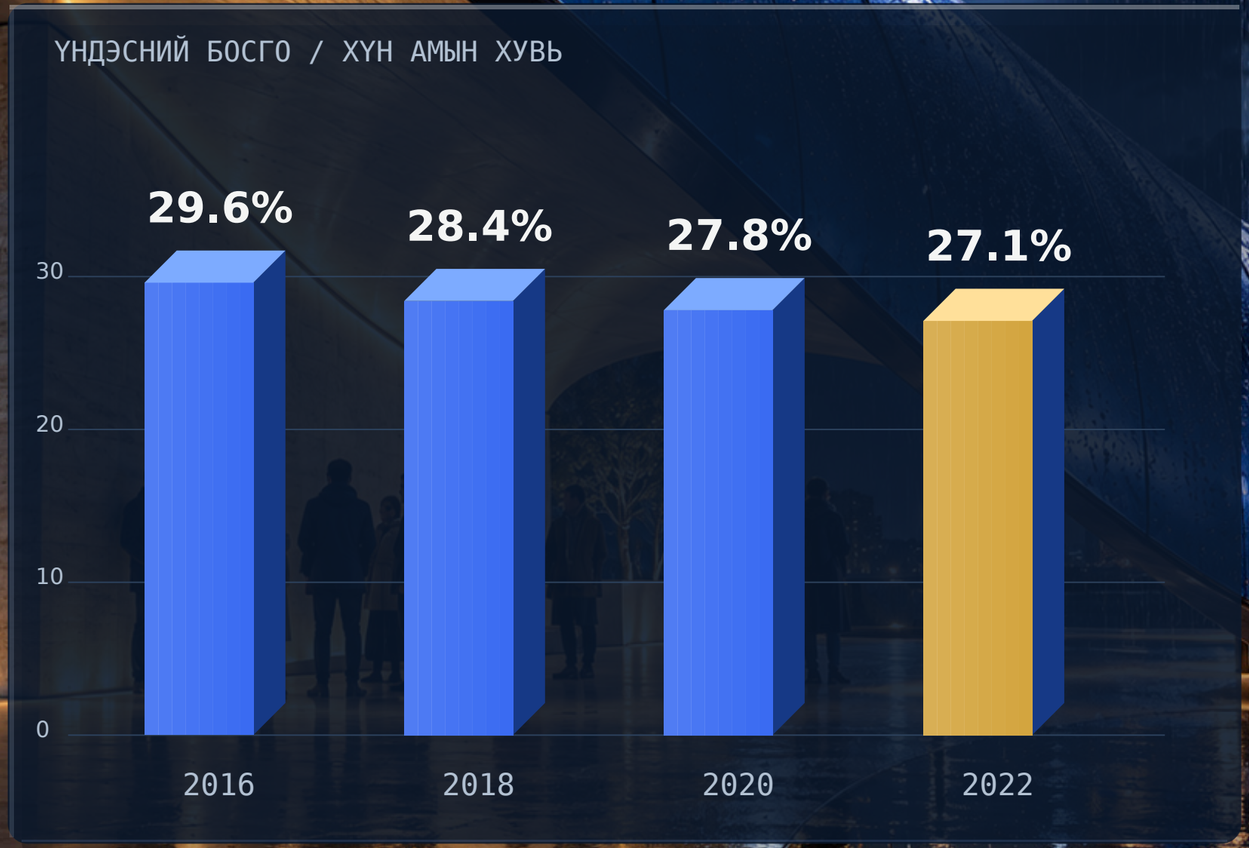
**Нэг үзүүлэлт бүх асуудлыг тайлбарлахгүй. Орлого, үйлчилгээний хүртээмж, эрхийн хамгаалалтыг хамт үнэлнэ.**

# ЯДУУРАЛ / МОНГОЛ

## 27.1%

**2022 оны үндэсний ядуурлын түвшин**

Ойролцоогоор 4 хүн тутмын 1.
2016–2022: −2.5 нэгж хувь.




**2022 онд 27.1% буюу ойролцоогоор 4 хүн тутмын 1 нь үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй.**

# ЯДУУРЛЫН ДАВТАГДАХ ТОЙРОГ

Орлогын эрсдэл эрхийн хүртээмжийг хязгаарлаж болно.

**01 Орлогын эрсдэл**

Ажлын тогтворгүй байдал
Үнэ, өрийн дарамт

**02 Үйлчилгээний саад**

Тээврийн зардал
Баримт бичиг, хүртээмж

**03 Боломж хумигдах**

Хичээл тасалдах
Эмчилгээ хойшлох

**04 Эмзэг байдал**

Ур чадвар, эрүүл мэнд доройтох
Орлого дахин буурах

**Гинжин холбоог таслах арга: суурь үйлчилгээ + орлогын хамгаалалт + эрхээ шаардах боломж.**

# ЭРХ БОЛ БАТАЛГАА.

Хүн — эрх эдлэгч.
Төр — үүрэг хүлээгч.
Шийдвэр — хяналттай.

**01** **Хүн бүр эрх эдэлнэ**

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, 1948.12.10: 1 дүгээр зүйл — нэр төр, эрхийн тэгш байдал; 2 — ялгаварлахгүй байх.

**02** **Улс үүрэг хүлээнэ**

ICESCR, 1966.12.16: 2.1 — нөөц бололцоогоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийг дэвшилттэй хэрэгжүүлэх.

**03** **Шийдвэрийг хянуулна**

Үндсэн хууль, 1992.01.13: 16.12 — өргөдөл, гомдол; 16.14 — шүүхээр хамгаалуулах, хууль зүйн туслалцаа.

**Хандив, сайн дурын тусламж нь төрийн хуулиар хүлээсэн үүргийг орлохгүй.**

# ҮНДСЭН ХУУЛЬ

БАТАЛСАН / 1992.01.13

| | | |
|---|---|---|
| 14.1; 14.2 | **Хуулийн өмнө эрх тэгш; хөрөнгө чинээ зэрэг үндэслэлээр ялгаварлахгүй** | Үйлчилгээний шалгуур хүнийг дорд үзэж болохгүй |
| 16.4 | **Ажил, хөдөлмөрөө сонгох; хөдөлмөрийн аятай нөхцөл; цалин** | Аюулгүй ажил, хуульд нийцсэн хөлс |
| 16.5 | **Хуульд заасан нөхцөлд эд, мөнгөний тусламж авах** | Өндөр нас, хөдөлмөрийн чадвар алдалт зэрэг |
| 16.6; 16.7 | **Эрүүл мэндээ хамгаалуулах; сурч боловсрох** | Төлбөргүй үйлчилгээний хүрээг хууль тогтооно |
| 19.1 | **Эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх төрийн үүрэг** | Эрхийн хэрэгжилтийг төсөв, бодлогоор хангах |

**Энд болон бусад слайдад хуулийн агуулгыг хураангуйлсан; үгчилсэн эшлэл биш.**

# ХУУЛЬ БА ХЭРЭГЖИЛТ

| | |
|---|---|
| **Хөдөлмөрийн тухай**<br>2021.07.02 | 6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглох |
| **Нийгмийн халамжийн тухай**<br>2012.01.19 | Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээ |
| **Боловсролын ерөнхий хууль**<br>2023.07.07 | Боловсролын тэгш боломж, хүртээмжийн зохицуулалт |
| **Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай**<br>2016.02.05 | Ялгаварлалгүй оролцоо, хүртээмжийн зохицуулалт |

**Батлагдсан он нь сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн он гэсэн үг биш. Одоогийн найруулгыг Legalinfo-оос нягтална.**

# ЭРХИЙН АРХИТЕКТУР

# 1948–2015

1948.12.10

## 1948

**Түгээмэл тунхаглал**

Хүн бүрийн нэр төр, суурь эрх

1966.12.16

## 1966

**Хоёр олон улсын пакт**

Иргэний ба нийгэм, эдийн засгийн эрх

1989.11.20

## 1989

**Хүүхдийн эрхийн конвенц**

Хүүхдийн хамгаалалт, хөгжил

2006.12.13

## 2006

**ХБХ-ийн эрхийн конвенц**

Хүртээмж ба тэгш оролцоо

2015.09.25

## 2015

**ТХЗ • 2030 хөтөлбөр**

Ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах

**Огноонууд нь олон улсын баримт бичгийг баталсан өдөр; Монгол Улс нэгдсэн огноо биш.**

# НЭР ТӨРТЭЙ АМЬДРАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ

1948.12.10 / UDHR



| | | |
|---|---|---|
| 1, 2 | **Эрх тэгш байдал; ялгаварлан гадуурхахгүй байх** | Бага орлогыг доромжлох үндэслэл болгохгүй |
| 22 | **Нийгмийн хамгаалал** | Эрсдэлд орсон үед баталгаатай дэмжлэг |
| 23 | **Хөдөлмөр; шударга, таатай цалин хөлс** | Ажилтай ч ядуурах эрсдэлийг авч үзнэ |
| 25 | **Зохистой амьжиргаа; хоол, орон байр, эрүүл мэнд** | Амьдралын суурь хэрэгцээг эрхтэй холбох |
| 26 | **Боловсрол** | Бага шатны боловсрол үнэ төлбөргүй, заавал байх |

**Түгээмэл тунхаглал нь гэрээ биш; хүний эрхийн нийтлэг стандартын суурь баримт бичиг.**

# ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, СОЁЛЫН ЭРХ

1966.12.16 / ICESCR

| | | |
|---|---|---|
| 2.1; 2.2 | **Дэвшилттэй хэрэгжилт; ялгаварлалгүй байдал** | Нөөц ба хэрэгжилтийн ахицыг тайлагнах |
| 6; 7 | **Хөдөлмөрлөх; шударга, таатай нөхцөл** | Аюулгүй ажлын байр, зохистой цалин |
| 9 | **Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал** | Өндөр нас, ажилгүйдэл, бусад эрсдэлийн хамгаалалт |
| 11 | **Зохистой амьжиргаа; өлсгөлөнгөөс ангид байх** | Хоол хүнс, хувцас, орон байрны бодлого |
| 12; 13 | **Эрүүл мэнд; боловсрол** | Хүртээмжтэй анхан шатны тусламж, боловсрол |

**Хүчин төгөлдөр болсон: 1976.01.03. Нөөц хязгаарлагдмал ч бодит алхам хийх үүрэг хэвээр.**

# ДУУ ХООЛОЙ БАГАСАХГҮЙ.

1966.12.16 / ICCPR

## 26

### Хуулийн өмнө тэгш

ICCPR-ийн 26 дугаар зүйл: хүн бүр хуулийн өмнө тэгш; эд хөрөнгө болон бусад байдлаар ялгаварлахгүй, тэгш хамгаалуулах.

## 14

### Шүүхэд хүрэх боломж

14.1 — шүүхийн өмнө тэгш байх. 14.3(d) — эрүүгийн хэрэгт шударга ёсны шаардлагаар, төлбөрийн чадваргүй бол үнэ төлбөргүй өмгөөлөл.

## 25

### Оролцох эрх

25 дугаар зүйл: иргэд төрийн хэрэгт оролцох, сонгох, сонгогдох боломжтой. Ядуурал нь иргэний дуу хоолойг үгүйсгэх үндэслэл биш.

**Хүчин төгөлдөр: 1976.03.23. Орлогоос үл хамаарах хамгаалалт нь нийгмийн эрхээ шаардах боломжийг дэмжинэ.**

# ТӨРИЙН ҮҮРЭГ / 3 ТҮВШИН

## 01

### Хүндэтгэх

Төр өөрөө эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй. Жишээ: хууль ёсны хамгаалалтгүй албадан нүүлгэхээс зайлсхийх.

## 02

### Хамгаалах

Гуравдагч этгээдийн зөрчлөөс хамгаална. Жишээ: ажил олгогчийн ялгаварлал, аюултай нөхцөлд хяналт тавих.

## 03

### Хангах

Хууль, төсөв, үйлчилгээ, хүртээмжийг бүрдүүлнэ. Жишээ: анхан шатны тусламж, нийгмийн хамгаалалд бодит хүрэх боломж.

**“Төсөв хүрэхгүй” гэдэг тайлбар нь ялгаварлал, дур зоргын шийдвэрийг зөвтгөхгүй.**

# НЭГ ХҮНД ОЛОН СААД ДАВХЦАЖ БОЛНО.

## CRC

1989.11.20

**2 — ялгаварлахгүй; 3 — дээд ашиг сонирхол; 26, 27 — хамгаалал, амьжиргаа**

Өрхийн ядуурлаас шалтгаалсан хүүхдийн хомсдол

## CEDAW

1979.12.18

**11 — хөдөлмөр; 12 — эрүүл мэнд; 14 — хөдөөгийн эмэгтэйчүүд**

Асаргааны ачаалал, ажлын ба үйлчилгээний тэгш бус байдал

## CRPD

2006.12.13

**9 — хүртээмж; 24 — боловсрол; 27 — ажил; 28 — амьжиргаа, хамгаалал**

Биеийн орчин, мэдээлэл, ажилд оролцох саад

**Нэг хүнд хэд хэдэн саад давхцаж болно. Ижил үйлчилгээ бүх хүнд ижил үр дүн өгөхгүй.**

# АЖИЛТАЙ БАЙХ НЬ ХАНГАЛТТАЙ БИШ.



**01** **Эрхийн тулгуур**

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.4.
Хөдөлмөрийн тухай хууль • 2021.07.02: 6 дугаар зүйл.
ICESCR • 1966.12.16: 6, 7 дугаар зүйл.

**02** **Эрсдэлийн цэг**

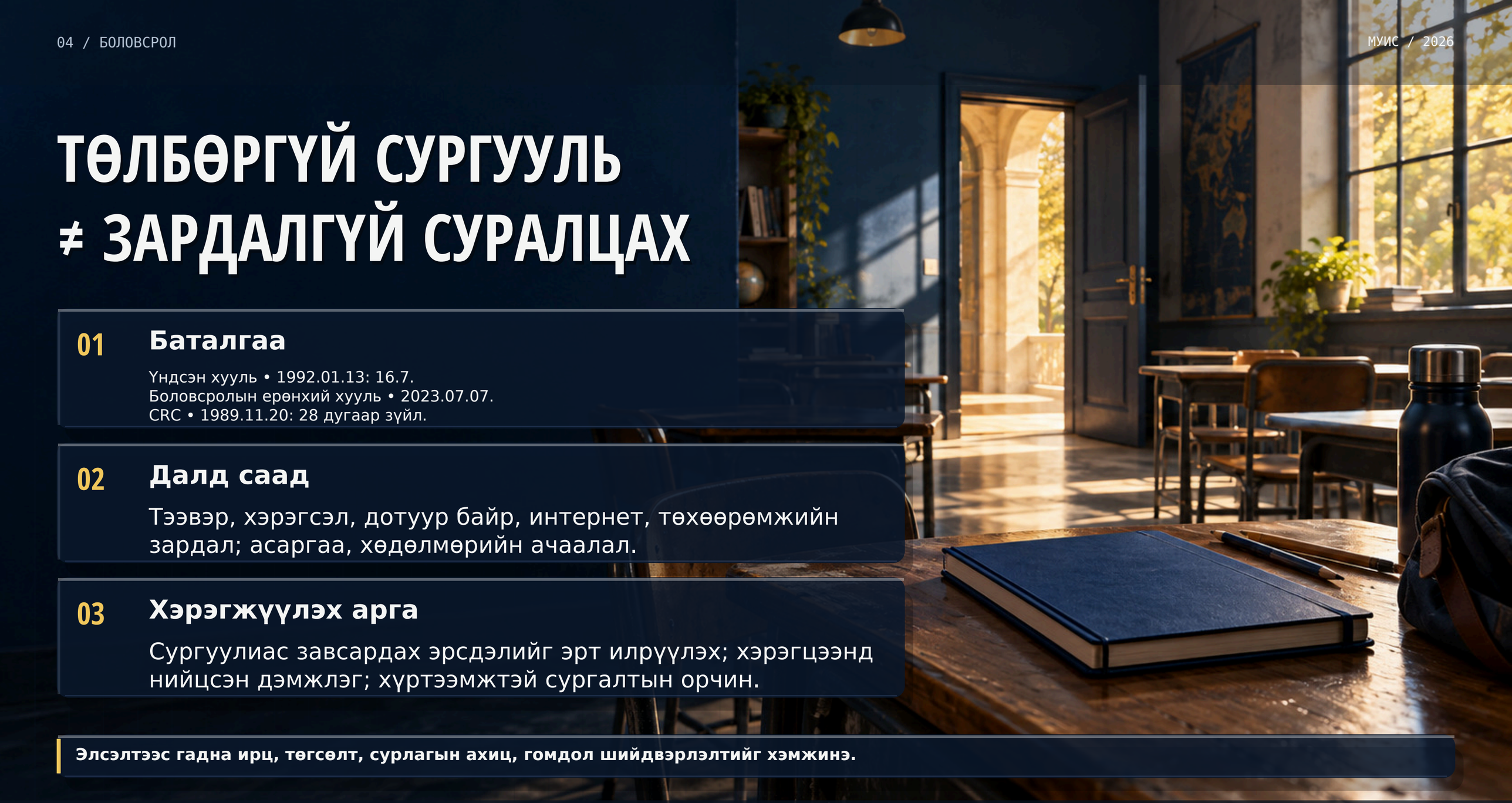
Бага цалин, тогтворгүй цаг, албан бус ажил; хөдөлмөрийн аюулгүй байдал; даатгалын хамрагдалтын тасалдал.

**03** **Шалгах баримт**

Гэрээ, ажлын цагийн бүртгэл, цалин олголт, даатгалын мэдээлэл. Хууль ёсны шаардлагыг ажилтанд ойлгомжтой тайлбарлах.

**Шийдэл: зохистой нөхцөл + хэрэгжих хяналт + ажилтны гомдол гаргах аюулгүй боломж.**

# ТӨЛБӨРГҮЙ СУРГУУЛЬ ≠ ЗАРДАЛГҮЙ СУРАЛЦАХ



**01** **Баталгаа**

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.7.
Боловсролын ерөнхий хууль • 2023.07.07.
CRC • 1989.11.20: 28 дугаар зүйл.

**02** **Далд саад**

Тээвэр, хэрэгсэл, дотуур байр, интернет, төхөөрөмжийн зардал; асаргаа, хөдөлмөрийн ачаалал.

**03** **Хэрэгжүүлэх арга**

Сургуулиас завсардах эрсдэлийг эрт илрүүлэх; хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг; хүртээмжтэй сургалтын орчин.

**Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлт, сурлагын ахиц, гомдол шийдвэрлэлтийг хэмжинэ.**

# ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХҮРЭХ БОДИТ БОЛОМЖ



## 01 Эрүүл мэнд

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.6.
ICESCR • 1966.12.16: 12 дугаар зүйл.
Тусламж авах зардал, зай, хугацааг хамтад нь үнэлнэ.

## 02 Орчин, орон байр

Үндсэн хууль: 16.2 — эрүүл, аюулгүй орчин.
ICESCR: 11 — зохистой амьжиргаа, орон байр.
Ус, дулаан, ариун цэвэр, аюулгүй байдлыг харна.

## 03 Хүртээмж

Үйлчилгээ байгаа эсэх → очиж чадах эсэх → төлж чадах эсэх → чанартай эсэх.
Бүртгэл, хөгжлийн бэрхшээл, тээврийн саадыг илрүүлнэ.

**Эрхийг зөвхөн барилга, орны тоогоор биш бодит хэрэглэгчийн боломж, үр дүнгээр үнэлнэ.**

# ХАМГААЛАЛТ ХЭНД ХҮРЧ БАЙНА ВЭ?

## ХАСАГДЛЫН АЛДАА

Шаардлага хангасан хүн дэмжлэгээс үлдэх.

## ХАМРАГДЛЫН АЛДАА

Шаардлага хангахгүй хүн хамрагдах.

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.5.
Нийгмийн халамжийн тухай хууль • 2012.01.19.
ICESCR • 1966.12.16: 9 дүгээр зүйл.

## САЙН АЖИЛЛАГАА

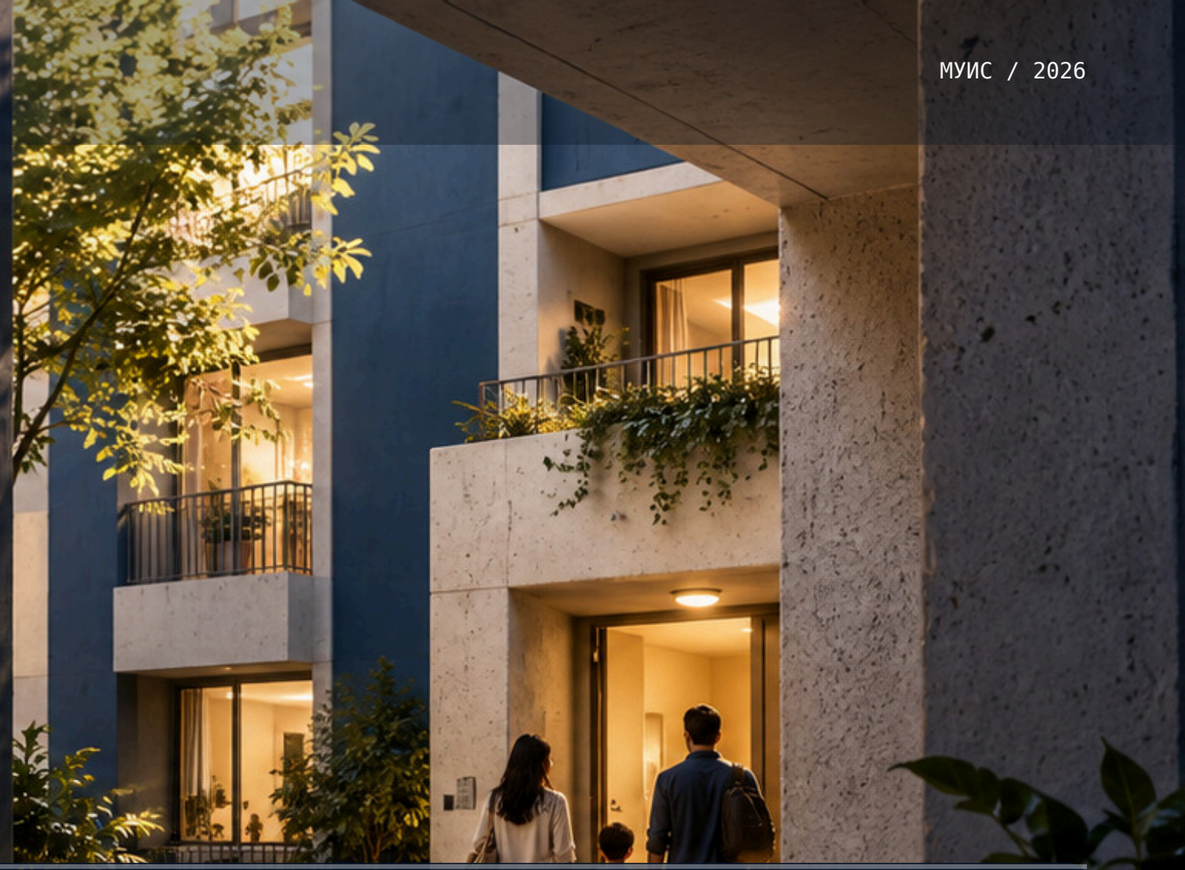
Ойлгомжтой шалгуур; мэдээллээ засуулах боломж; үндэслэл бүхий шийдвэр; гомдол гаргах хүртээмжтэй суваг.

**Зорилтот дэмжлэгийн үр ашгийг хүний нэр төр, хувийн мэдээллийн хамгаалалттай хамт үнэлнэ.**

# ОРОН БАЙРНЫ ЭРХ

ӨМНӨД АФРИК / 2000.10.04

Орон байргүй, хүнд нөхцөлд амьдарч байсан иргэд төрийн орон сууцны хөтөлбөр яаралтай хэрэгцээг нь хангахгүй байгааг шүүхэд маргасан.



## ЭРХ ЗҮЙ БА ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 26 дугаар зүйл. Шүүх бодлого нь онцгой гачигдалтай хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн.

## МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: урт хугацааны орон сууцны бодлогын хажуугаар түр хамгаалах байр, ус, ариун цэвэр зэрэг яаралтай хэрэгцээг тусад нь шийдэх.

**Шүүх хүн бүрд нэн даруй байшин олгох ерөнхий шийдвэр гаргаагүй; бодлогын үндэслэлтэй байдлыг хянасан.**

# ЭМЧИЛГЭЭНД ХҮРЭХ ЭРХ

ӨМНӨД АФРИК / 2002.07.05

Невирапин эмийг улсын эрүүл мэндийн салбарт зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдээр хязгаарласан бодлого нь бусад эмнэлгийн эх, хүүхдийн хүртээмжийг хааж байв.



## ЭРХ ЗҮЙ БА ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 27 дугаар зүйл. Шүүх эмнэлгийн шаардлага хангасан газруудад хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан.

## МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: бодлогын хязгаарлалт нь нотолгоонд суурилсан уу, орлогогүй иргэдэд ямар бодит нөлөө үзүүлж байна вэ гэдгийг хянах.

**Эрүүл мэндийн бодлогын сонголт нь эрхийн хүртээмжийг үндэслэлгүй хязгаарлаж болохгүй.**

# АМЬЖИРГАААНЫ ДООД БАТАЛГАА

ГЕРМАН / 2010.02.09 / BVerfG



| | |
|---|---|
| **МАРГААН** | Hartz IV тогтолцооны зарим суурь тэтгэмж, ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээний тооцоолол нь ил тод, бодит үндэслэлтэй эсэх талаар маргасан. |
| **ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС** | Германы Үндсэн хууль • 1949.05.23; 1(1) ба 20(1). Хүний нэр төр ба нийгмийн төрийн зарчмаас амьжиргааны наад захын баталгааг тайлбарласан. |
| **МОНГОЛД АВАХ САНАА** | Монголд авах санаа: тэтгэмжийн хэмжээг зөвхөн улс төрийн сонголтоор бус бодит хэрэгцээ, ойлгомжтой аргачлал, тогтмол шинэчлэлээр үндэслэх. |

**Шүүх нэг “зөв” мөнгөн дүн тогтоохоос илүү тооцооллын арга, үндэслэл, баталгааг шаардсан.**

# ИЖИЛ ЗОРИЛГО. ӨӨР ӨӨР ХЭРЭГСЭЛ.



| Улс • жишээ | Хамгаалалтын хэрэгсэл | Давуу тал / анхаарах зүйл |
|---|---|---|
| **Монгол • Үндсэн хууль 1992.01.13** | Үндсэн эрх + хуульд заасан халамж, үйлчилгээ | Шалгуур ба бодит хүртээмжийг уялдуулах |
| **Өмнөд Африк • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан)** | Нийгмийн эрхийн хэрэгжилтэд шүүхийн хяналт | Бодлого гачигдалтай хүмүүсийг орхисон эсэх |
| **Герман • 1949.05.23** | Нэр төрд нийцэх амьжиргааны доод баталгаа | Тэтгэмжийн тооцоолол үндэслэлтэй байх |
| **Финланд • 2017–2018 туршилт** | Нөхцөл багатай тогтмол мөнгөн дэмжлэг | Туршилтын үр дүнг бүх хүн амд шууд дүгнэхгүй |
| **Бразил • хууль 2023.06.19** | Bolsa Família: зорилтот орлогын дэмжлэг | Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбох |

**Энэ хүснэгт бол бодлогын харьцуулалт; улсын “хүний эрхийн чансаа” биш.**

# ФИНЛАНД / ОРЛОГЫН ТУРШИЛТ

2017–2018 / УР ДҮНГ 2020 ОНД ТАЙЛАГНАСАН

**2,000**

**АЖИЛГҮЙ ОРОЛЦОГЧ**

**€560**

**САР БҮР / НЭГ ХҮНД**

## Юуг ажигласан бэ?

Kela-ийн 2020 оны тайланд амьдралын сэтгэл ханамж, эдийн засгийн аюулгүй байдлын үнэлгээ илүү сайн байсныг мэдээлсэн.

## Хязгаарлалт

Ажил эрхлэлтийн нөлөө хязгаарлагдмал; хоёр дахь жилд бусад бодлогын өөрчлөлт нөлөөлсөн. Судалгааны хариу өгөх ялгааг ч харгалзана.

**Сургамж: мөнгөн дэмжлэгийн нөлөөг зөвхөн ажилд орсон тоогоор биш хүний амьдралын чанараар үнэлнэ.**

# БРАЗИЛ / BOLSA FAMÍLIA

## 2004–2023



### Эрх зүйн огноо

Анхны хөтөлбөрийн хууль: №10.836 • 2004.01.09. Шинэ хууль: №14.601 • 2023.06.19.

### Бодлогын механизм

Бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөлүүдийг ашигладаг.

### Эрхийн шүүлтүүр

Сургууль, эмнэлэг нь өөрөө хүртээмжгүй бол өрхийг дангаар буруутгаж болохгүй. Бүртгэл шинэчлэх, тайлбар авах, гомдол гаргах боломж чухал.

**Монголд авах санаа: тэтгэмжийг үйлчилгээтэй холбохдоо тухайн үйлчилгээ бодитоор хүрдэг эсэхийг шалгана.**

# МОНГОЛД / 5 БОДИТ АЛХАМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **Нэг цэгийн хүртээмж** | Халамж, бүртгэл, хууль зүйн мэдээллийг холбох | Хүсэлт шийдвэрлэх хугацаа; давтан очилт |
| 02 | **Гомдлын бодит механизм** | Шийдвэрийн үндэслэл, хянуулах сувгийг мэдээлэх | Хугацаандаа шийдсэн гомдлын хувь |
| 03 | **Суурь үйлчилгээний саад бууруулах** | Тээвэр, хүртээмж, сургалтын далд зардлын дэмжлэг | Хичээлийн ирц; үйлчилгээ тасалдсан тохиолдол |
| 04 | **Орлогын хамгаалал** | Эрсдэлд тохирсон дэмжлэг, хөдөлмөрийн зуучлал | Хамрагдалт; эрх бүхий өрхийн хасагдлын алдаа |
| 05 | **Төсвийн үндэслэл, оролцоо** | Хэрэгцээнд тулгуурласан тооцоо, иргэдийн санал | Нийтэлсэн аргачлал; хэрэгжилтийн тайлан |

**Эдгээр нь илтгэлийн бодлогын санал; одоо хүчин төгөлдөр хуульд бүгд заасан гэсэн үг биш.**

# ЭРХЭЭ ХАМГААЛАХ ЗАМ

ҮНДСЭН ХУУЛЬ / 1992.01.13 / 16.12, 16.14



01 **Баримтжуулах** — Хүсэлт, хариу, огноо Төлбөр, холбогдох баримт

02 **Үндэслэл авах** — Татгалзсан шалтгаан Шалгуур, хууль зүйн үндэс

03 **Хянуулах** — Эрх бүхий байгууллага ХЭҮК, хууль зүйн зөвлөгөө

04 **Шүүхээр хамгаалах** — Маргааны харьяаллыг тогтоох Хугацаа, журмыг нягтлах

**Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.12, 16.14. Гомдлын төрөл бүрийн журам, хугацаа өөр.**

# НЭР ТӨРТЭЙ АМЬДРАЛ БОЛ ГОЛ ШАЛГУУР.



**01** **Эрх тэгш**

Орлого бага байх нь хүний эрх, нэр төрийг бууруулахгүй. Ялгаварлалгүй байдал бол суурь шаардлага.

**02** **Бодит хүртээмж**

Хуулийн заалт нь төсөв, үйлчилгээ, мэдээлэл, орчны хүртээмжээр дамжин бодит боломж болно.

**03** **Хариуцлага**

Тооцоолол ил тод, шийдвэр үндэслэлтэй, гомдол хянуулах боломжтой үед хамгаалалт үр дүнтэй.

# ЭХ СУРВАЛЖ / ХУУЛЬ, КОНВЕНЦ

| | |
|---|---|
| УХ | Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13 |
| ХТ | Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2021.07.02 |
| НХ | Нийгмийн халамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2012.01.19 |
| БЕХ | Боловсролын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2023.07.07 |
| ХБХ | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль — 2016.02.05 |
| UDHR | Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал — 1948.12.10 |
| ICESCR | Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03 |
| ICCPR | Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23 |
| CRC | Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц — 1989.11.20; хүчин төгөлдөр: 1990.09.02 |
| CEDAW | Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц — 1979.12.18; хүчин төгөлдөр: 1981.09.03 |
| CRPD | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц — 2006.12.13; хүчин төгөлдөр: 2008.05.03 |

**Албан ёсны эх: legalinfo.mn • ohchr.org. Слайдын тайлбар хэсэгт холбогдох эх сурвалжийн холбоос бий.**

# ЭХ СУРВАЛЖ / КЕЙС, СУДАЛГАА

| | |
|---|---|
| POV | YCX, Дэлхийн банк: Mongolia Poverty Update 2022, 2024 онд нийтэлсэн; үндэсний ядуурлын түвшин |
| GROOT | Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19 — 2000.10.04 |
| TAC | Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15 — 2002.07.05 |
| GER | BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 — 2010.02.09, амьжиргааны доод баталгаа |
| FIN | Kela: Финландын суурь орлогын туршилт, 2017–2018; эцсийн үр дүн 2020 |
| BRA | Бразил: Lei nº 10.836 — 2004.01.09; Lei nº 14.601 — 2023.06.19 |
| GC3 | CESCR, Ерөнхий тайлбар №3 — 1990.12.14; улсын үүрэг, доод цөм шаардлага |
| SDG | НҮБ, A/RES/70/1 — 2015.09.25, Тогтвортой хөгжлийн зорилго |

**Хязгаарлалт: албан ёсны сайтуудад шууд нэвтрэхийг орчны сүлжээ хаасан; эхүүдийг онлайн дахин тулгаж баталгаажуулаагүй.**